

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1970 B 00007
Numéro SIREN : 027 080 076
Nom ou dénomination : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET
ECONOMIQUE DE LA VILLE DE NIORT

Ce dépôt a été enregistré le 21/05/2024 sous le numéro de dépôt 2085

**SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE LA
VILLE DE NIORT**

**Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 2 372 265 €
Siège social : Hôtel de Ville - 79000 NIORT**

027 080 076 RCS NIORT

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 8 AVRIL 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le huit avril,
A 15 heures,

Les actionnaires de la société SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE LA VILLE DE NIORT, société anonyme au capital de 2 372 265 €, divisé en 67 779 actions de 35 € chacune, dont le siège est Hôtel de Ville, 79000 NIORT, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, salle 207 de l'hôtel de ville de NIORT, 1 place Martin Bastard, 79000 NIORT, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée le 22 mars 2024.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par la VILLE DE NIORT, représentée par Monsieur Jérôme BALOGÉ, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Fabien MAILLET et Monsieur Patrick GIRAUD actionnaires représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Cyril GILLARD, est désigné comme secrétaire.

La société GROUPE Y, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée est présente.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 59 101 actions sur les 67 779 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le rapport du commissaire aux apports,
- le contrat d'apport conclu le 8 avril 2024 avec LA VILLE DE NIORT,

- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société établi dans le cadre de la proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux apports,*
- *Approbation de l'apport consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,*
- *Augmentation du capital social de 118 580 € par apport en nature,*
- *Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,*
- *Modification corrélatrice des statuts,*
- *Augmentation du capital social de 287 385 € par la création de 8 211 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,*
- *Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,*
- *Autorisation à donner au Conseil d'Administration aux fins de procéder à une augmentation du capital d'un montant maximum de 3 % du capital par l'émission d'actions de numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration indiquant les motifs de l'augmentation de capital et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

Il est également donné lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société dans le cadre de la proposition d'augmentation du capital réservée aux salariés.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- du contrat d'apport en date à NIORT du 8 avril 2024 aux termes duquel LA VILLE DE NIORT a fait apport à la Société d'un groupe d'immeubles évalué à 1 649 956 € :
- du rapport de la société D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST – AUDICO, commissaire aux apports désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NIORT en date du 12 décembre 2023,

Approuve cet apport aux conditions stipulées à l'acte d'apport et l'évaluation qui en a été faite.

LA VILLE DE NIORT, apporteur, n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à la majorité des voix des autres actionnaires, 22 075 voix ayant voté pour et 2 426 voix s'étant abstenues.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du contrat d'apport et du rapport du Conseil d'Administration, déclare approuver dans toutes ses dispositions ledit contrat et décide à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution d'augmenter le capital social de 1 18 580 € pour le porter de 2 372 265 € à 2 490 845 €, au moyen de la création de 3 388 actions nouvelles de 35 € chacune, entièrement libérées, et attribuées à LA VILLE DE NIORT en rémunération de son apport.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Leurs droits aux dividendes s'exerceront sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit la somme de 1 531 376 €, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 56 675 voix ayant voté pour et 2 426 voix s'étant abstenues.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 56 675 voix ayant voté pour et 2 426 voix s'étant abstenues.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide de modifier l'article 6 des statuts de la manière suivante :

Article 6 :

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ € (2 490 845 €).

Il est divisé en SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT SOIXANTE-SEPT (71 167) actions de TRENTE CINQ EUROS (35 €) chacune, intégralement souscrites, et dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales.

Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, ils sont évalués par un Commissaire aux apports conformément à la réglementation en vigueur. »

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 56 675 voix ayant voté pour et 2 426 voix s'étant abstenues.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 287 385 € pour le porter à 2 778 230 €, par l'émission de 8 211 actions nouvelles de numéraire de 35 € de nominal chacune.

Les actions nouvelles seraient émises au prix de 487 € par titre, comprenant 35 € de valeur nominale et 452 € de prime.

Le montant global de la prime d'émission s'élevant à 3 711 372 € sera inscrit au passif du bilan dans un compte "prime d'émission" sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Les actionnaires pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.

Ils pourront aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi.

Les titulaires de droits de souscription jouiront d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, dans la proportion de 8 211 actions nouvelles pour 71 167 actions anciennes, et justifié par l'inscription en compte des actions auquel il est attaché.

Les titulaires de droits de souscription bénéficieront en outre d'un droit de souscription à titre réductible, en vertu duquel les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

Le Conseil pourra limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital.

Les actions non souscrites ne pourront pas être réparties en totalité ou en partie par le Conseil d'Administration.

Elles ne pourront pas être offertes au public.

Les souscriptions seront reçues au siège social, du 8 avril 2024 au 30 avril 2024 inclus.

Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement

souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'auront pas souscrit.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions en numéraire seront déposés à la banque CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 56 675 voix ayant voté pour et 2 426 voix s'étant abstenues.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, recevoir les souscriptions et effectuer le dépôt des fonds, clore par anticipation la souscription dans les conditions légales et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Le Conseil est autorisé à modifier corrélativement les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, délègue au Conseil d'administration tous pouvoirs, conformément aux dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce, de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L 3332-18 à L 3332-24 du Code du travail, à une augmentation du capital social réservée aux salariés de la Société adhérant au plan d'épargne d'entreprise.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 5 ans à compter de ce jour.

Le nombre total des actions qui pourraient être souscrites par les salariés ne pourra être supérieur à 3% du capital social au jour de la décision du Conseil d'administration.

Le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l'article L 3332-20, du Code du travail.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation et, à cet effet :

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;
- fixer, sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes, le prix d'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits ;
- fixer les délais et modalités de libération des actions nouvelles ;
- constater la réalisation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de capital.

Cette autorisation comporte au profit des salariés visés ci-dessus, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises.

Cette résolution, recueillant 2 426 voix sur les 59 101 voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, n'est pas adoptée.

HUITIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président de l'Assemblée
VILLE DE NIORT
Représentée par M. BALOGÉ



Le Secrétaire
M. Cyril GILLARD



Les Scrutateurs
M. Fabien MAILLET
M. Patrick GIRAUD



**SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE LA
VILLE DE NIORT**

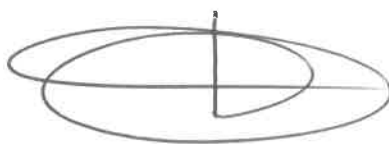
**Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 2 490 845 €
Siège social : Hôtel de Ville - 79000 NIORT**

027 080 076 RCS NIORT

STATUTS

Mis à jour en date du 8 avril 2024

Copie certifiée conforme



P R E A M B U L E

→ En 1969, à l'initiative de Monsieur Emile BECHE, alors Maire de NIORT, la Commune de NIORT a décidé de participer à la Société à créer en raison de l'intérêt général qu'elle présente. Assemblée constitutive : 19 mai 1970.

→ Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 1984.
Monsieur René GAILLARD, Maire de NIORT a souhaité

- pouvoir élargir le champ des activités de cette Société aux domaines suivants :

1/ Le logement de la population :

L'utilité de lui assurer dans les meilleures conditions et en dehors de tout esprit de spéculation, le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires prises en faveur de la construction.

La coordination dans le cadre de l'aménagement communal, de programmes d'ensembles dus à son initiative, à celle de la Société ou de tiers.

Les modalités et conditions techniques et financières de réalisation des programmes seront fixées pour chacun d'eux, par des conventions spéciales auxquelles interviendront, s'il y a lieu, les tiers promoteurs, étant observé que ces opérations pourront être divisées en tranches successives et que la commune se réserve le droit de suspendre la réalisation desdites opérations après l'exécution de chacune de tranches sans que la Société ou les tiers puissent prétendre à une indemnité à ce sujet.

Les conventions ci-dessus mentionnées ne conféreront à la Société aucun monopole de quelque nature que ce soit sur le territoire de la collectivité participante.

2/ L'aménagement, la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs et d'une manière générale :

L'amélioration du cadre de vie, la mise en oeuvre d'une politique de l'habitat, l'accueil des activités, l'action en faveur des loisirs et du tourisme, la réalisation des équipements collectifs, la lutte contre l'insalubrité, la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ainsi que la sauvegarde des espaces naturels.

- Augmenter le capital social de 300.000 Francs à 1.500.000 Francs

→ Assemblée Générale Extraordinaire du 06 novembre 1989

→ Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 1991

- Intégration d'observateurs au sein du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales.

→ Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 1995

- Augmentation du capital social de 1.500.000 Francs à 4.000.000 Francs et limitée au montant des souscriptions recueillies soit 3.766.500 Francs

→ Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 1997

- Augmentation du capital social de 3.766.500 Francs à 6.821.300 Francs et limité au montant des souscriptions recueillies soit 6.777.900 Francs
- Modification de la dénomination sociale de la SEMI qui devient SEMIE (« E » comme économique).

- Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2001
 - Transformation du capital social en euros et augmentation du capital social qui est dorénavant de 1.033.629,75 euros
 - Décision sur augmentation de capital réservée aux salariés (pas votée)
 - Augmentation du nombre des Administrateurs de 11 à 13 Membres dont 7 pour les Collectivités Territoriales ou leur groupement.
- Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2002
 - Modification des structures des organes dirigeants de la SEMIE en substituant au Conseil d'Administration un Directoire et Conseil de Surveillance
 - Mise en adéquation des statuts de la SEMIE de Niort avec les dispositions des lois :
 - 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
 - 02 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des SEM locales.
- Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2005
 - Mise en adéquation des statuts de la SEMIE de Niort avec les dispositions des lois du 29 octobre 2002 et du 1^{er} août 2003 relative à la sécurité financière.
 - Décision sur une augmentation de capital réservée aux salariés (pas votée)
- Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2009
 - Augmentation du capital social de 1.033.629,75 euros à 2.372.265 euros par l'intégration des comptes « primes d'émission » et « autres réserves »
 - Décision quant à la réalisation d'une augmentation de capital social au profit des salariés (pas votée).
- Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2012
 - Modification du mode d'administration de la SEMIE par substitution d'un Conseil d'Administration au Directoire/Conseil de Surveillance.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

FORME

Article 1er

Il existe, entre les propriétaires d'actions ci-après dénombrées, une Société d'Economie Mixte Locale française régie par les dispositions des articles L.1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), celles du Code de Commerce applicables à cette forme de société et par les présents statuts ainsi que tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.

Les Collectivités Territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes « Collectivités Territoriales ».

OBJET

Article 2

La Société a pour objet :

1/ de procéder à l'étude et à la construction ou l'aménagement sur tous terrains d'immeubles collectifs ou individuels à usage principal d'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et principalement d'immeubles bénéficiant de financements aidés par l'Etat, ainsi que la construction et l'aménagement des équipements d'accompagnement, la location ou la vente de ces immeubles, leur gestion et leur entretien;

2/ de procéder à l'étude et à tous actes nécessaires à la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d'actions sur les quartiers dégradés;

3/ de procéder à l'étude et à la construction d'immeubles à usage de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location;

4/ de procéder à l'étude et à la construction ou l'aménagement sur tout terrain d'équipements publics ou privés complémentaires des activités visées ci-dessus.

L'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tout moyen des ouvrages et équipements réalisés.

La Société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour autrui ; elle exercera en particulier les activités dans le cadre de conventions passées avec des collectivités territoriales et notamment dans le cadre de conventions de mandat, de prestations de service, d'affermage ou de concession.

D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

DENOMINATION

Article 3

La dénomination sociale est :

Société d'Economie Mixte Immobilière et Economique de la Ville de NIORT. Cette dénomination peut être résumée par le sigle SEMIE de NIORT.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société d'Economie Mixte » ou des initiales SEM et de l'énonciation du montant du capital social.

SIEGE SOCIAL

Article 4

Le Siège Social est fixé à la Mairie de NIORT (Deux-Sèvres).

DUREE

Article 5

La durée de la Société est fixée à 99 ans à dater de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

CAPITAL SOCIAL

Article 6

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ € (2 490 845 €).

Il est divisé en SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT SOIXANTE-SEPT (71 167) actions de TRENTE CINQ EUROS (35 €) chacune, intégralement souscrites, et dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales.

Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, ils sont évalués par un Commissaire aux apports conformément à la réglementation en vigueur.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Article 7

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux Collectivités Territoriales, ou à leurs Groupements représentent toujours plus de 50 % du capital et que celles appartenant aux personnes physiques ou morales autres que les Collectivités Territoriales représentent toujours 15 % au moins du capital.

LIBERATION DES ACTIONS

Article 8

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la Société un intérêt au taux légal calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité n'est applicable aux Collectivités Territoriales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion de leur Assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du jour de la séance ou de la session.

Article 9

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Directoire est soumis aux dispositions des articles L 228-27 et suivants du Code de Commerce sauf si cet actionnaire défaillant est une Collectivité.

Lorsque l'actionnaire défaillant est une collectivité territoriale, il est fait application des dispositions des articles 11, 52 et 83 de la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

FORME DES ACTIONS

Article 10

Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif. Tous versements ultérieurs à l'exception du dernier, seront mentionnés sur ce récépissé.

Les actions sont toutes nominatives; elles sont indivisibles à l'égard de la Société.

La propriété des actions résultera de l'inscription sur un registre coté et paraphé tenu au siège de la Société.

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Article 11

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.

Le principe rappelé au deuxième alinéa du présent article, ne s'oppose pas aux conventions de quelque nature qu'elles soient, passées avec l'un quelconque des associés et qui prévoiraient la remise de certains biens immeubles à cet associé en contrepartie d'avantages en nature ou financiers consentis par celui-ci.

Article 12

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées Générales.

CESSION DES ACTIONS

Article 13

La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert signée par le cédant et mentionnée sur le registre visé à l'article 10. Toutefois, s'il s'agit d'actions non entièrement libérées, une déclaration d'acceptation de transfert, signée par le cessionnaire, est nécessaire.

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

Article 14

De quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession d'actions est soumise à l'agrément du Conseil d'Administration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits de préférence.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

CONSEIL D'ADMINISTRATION-COMPOSITION

Article 15

La Société est administrée par un Conseil d'Administration de trois Membres au moins et dix-huit au plus qui prennent le titre d'"Administrateurs"

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le nombre des Administrateurs compris entre trois et dix-huit à chaque renouvellement de mandat.

Tout Administrateur doit être propriétaire d'au moins une action émise par la société. Il doit justifier de sa propriété pendant toute la durée de son mandat. Si au jour de sa nomination un Administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'action requis ou si en cours de mandat il cesse d'être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans les trois mois. Cette obligation ne s'applique pas aux représentants permanents des personnes morales. Il est interdit au représentant d'une Collectivité Territoriale d'être personnellement propriétaire d'actions émises par la Société.

Les sièges sont répartis entre les Collectivités Territoriales et leurs groupements dits "actionnaires du premier groupe" et les autres actionnaires dits "actionnaires du second groupe", conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

La proportion de sièges réservés aux actionnaires du 1er groupe est au plus égale à la proportion du capital qu'ils détiennent ensemble avec possibilité d'arrondir au chiffre supérieur. Les Administrateurs du premier groupe devant détenir au moins la majorité.

Les Actionnaires du premier groupe :

Les Collectivités Territoriales et leurs groupements répartissent entre eux les sièges qui leur sont globalement attribués en proportion du capital qu'ils détiennent respectivement.

Les représentants de chaque actionnaire du premier groupe au Conseil d'Administration sont désignés par eux en son sein par l'assemblée délibérante de la personne morale concernée ; ils sont éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Leur mandat prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, à l'expiration du mandat de cette dernière ou en cas de démission de tous ses membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. En cas de vacance de postes, l'assemblée compétente pourvoit au remplacement de ses représentants dans le délai le plus bref.

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'Administration incombe à ces Collectivités ou groupements.

Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans l'administration de la société, accepter des fonctions d'Administrateur qu'en vertu d'une délibération de l'Assemblée qui les a désignés.

Les Actionnaires du second groupe :

Les Administrateurs autres que les représentants des Collectivités Territoriales et leurs groupements peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment, sans préavis ni indemnité. Les Collectivités Territoriales actionnaires ne participent pas au vote. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les Administrateurs personnes morales sont tenus, lors de leur nomination, de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement du mandat de celle-ci.

Cette disposition ne concerne pas les représentants des Collectivités Territoriales ou leurs groupements.

Un salarié de la société ne peut être nommé Administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des Administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des Administrateurs en fonction.

DUREE DES FONCTIONS – LIMITE D'AGE

Article 16

La durée des fonctions des Administrateurs du second groupe est de trois ans en cas de nomination dans les Statuts et de six années en cas de nomination par les Assemblées Générales ; elle expire à l'issue de l'Assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements prend fin à l'expiration du mandat de l'Assemblée qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle Assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes. En cas de vacance des postes réservés aux Collectivités Territoriales et leurs groupements, les Assemblées délibérantes qui les ont désignés pourvoient au remplacement de leurs représentants dans les plus brefs délais. Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'Administration par l'Assemblée qui les a élus.

Les Administrateurs sont toujours rééligibles.

Nul ne peut être nommé Administrateur ou désigné représentant permanent d'un Administrateur personne morale si, ayant dépassé l'âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre des Administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des Administrateurs, hors les représentants des Collectivités Territoriales et leurs groupements, ayant dépassé l'âge de 75 ans ne peut être supérieur au tiers des membres du Conseil. Si cette limite est atteinte, l'Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire avec effet à l'issue de la plus proche séance du Conseil d'Administration. La personne morale est tenue de procéder sans délai au remplacement de son représentant permanent atteint par la limite d'âge.

VACANCE – COOPTATION - RATIFICATION

Article 17

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateurs autres que ceux des Collectivités Territoriales, le Conseil d'Administration peut entre deux Assemblées Générales procéder à des cooptations.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Lorsque le nombre des membres du Conseil d'Administration est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le Conseil d'Administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le Conseil, en vertu du présent article, sont soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le Conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'Assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée Générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au premier alinéa.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

CUMUL DE MANDATS

Article 18

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq Mandats d'Administrateur de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Tout Administrateur personne physique ou représentant de personne morale qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec cette disposition doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat. Sont exclus des règles de cumul de mandats, les représentants des Collectivités Territoriales ou Groupement de Collectivités Territoriales actionnaires de la SEMIE.

ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 19

Le Conseil élit parmi ses membres un Président et s'il le juge utile, un ou plusieurs Vice-Président(s) pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'Administrateur ou de représentant d'un membre Actionnaire du premier groupe.

Le Président du Conseil d'Administration peut être soit une personne physique, soit une Collectivité Territoriale ou un groupement. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de l'Assemblée délibérante de la Collectivité concernée.

Le Président du Conseil ne doit pas avoir atteint l'âge de 75 ans à la date de sa nomination. Lorsqu'il atteint cet âge en cours de mandat, il est réputé démissionnaire d'office, à moins qu'il ne représente une Collectivité Territoriale ou un groupement.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'Administrateur.

Le Président est rééligible.

Le Conseil d'Administration peut à tout moment mettre fin au mandat du Président.

Le Conseil détermine, s'il l'entend, la rémunération du Président. Si celui-ci est le représentant d'une Collectivité Territoriale ou d'un groupement, il ne pourra toutefois percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'après avoir été autorisé par une délibération expresse de l'Assemblée qui l'aura désigné, et qui en aura prévu le montant maximum.

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l'information des Commissaires aux Comptes et des Actionnaires. Il s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Lorsqu'il assure la Direction Générale, les dispositions relatives au Directeur Général lui sont applicables.

S'il le juge utile, le Conseil peut nommer un ou plusieurs Vice-Présidents dont les fonctions consistent exclusivement, en l'absence du Président, à présider les séances du Conseil et les Assemblées. En l'absence du Président et des Vices-Présidents, le Conseil désigne celui des Administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le Conseil peut nommer, à chaque séance, un Secrétaire qui peut être choisi en dehors des Actionnaires.

Le Secrétaire veille à la tenue du registre de présence, ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux constatant les délibérations du Conseil puis leurs consignations sur le registre.

DELIBERATION DU CONSEIL – PROCES-VERBAUX

Article 20

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par le Président à son initiative ou en son absence par un Vice-Président sur un ordre du jour qu'il arrête et, s'il n'assume pas la Direction Générale, sur demande du Directeur Général ou encore, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des Administrateurs. Hors ces cas où il est fixé

par le ou les demandeurs, l'ordre du jour est arrêté par le Président qui dirige les débats. La réunion se tient au siège social, ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites par tout moyen, selon l'opportunité.

L'ordre du jour est adressé à chaque Administrateur dans un délai de cinq jours au moins avant la réunion. En cas d'urgence ce délai peut être réduit.

Les séances sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou en cas d'absence par le Vice-Président. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes qui précèdent, les membres présents du Conseil désignent le Président de séance.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les Administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration.

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente y compris la moitié des représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements.

Tout Administrateur peut donner, même par lettre ou télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces Collectivités.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf quand la société intervient, conformément à l'article L. 1523-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour le compte d'un tiers n'ayant pas apporté ou garanti la totalité du financement. Dans ce cas, l'intervention de la société est soumise à l'accord préalable du Conseil d'Administration pris à une majorité des deux tiers.

Chaque Administrateur présent ou représenté dispose d'une voix et l'Administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis et signés sur un registre spécial.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président de séance et d'au moins un membre du Conseil d'Administration. En cas d'empêchement du Président de séance il est signé par au moins deux membres du Conseil.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Administration, le Vice-Président de ce Conseil, un Administrateur ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Les membres du Conseil d'Administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président.

CENSEUR

Article 21

Une ou plusieurs personnes dans la limite de trois, peuvent être désignées par le Conseil d'Administration parmi les Actionnaires, et autorisées à assister aux réunions du Conseil d'Administration, en qualité de Censeurs.

Le Conseil d'Administration peut à tout moment mettre fin au mandat du Collège des Censeurs.

Les Membres représentant le Collège des Censeurs assistent aux réunions du Conseil d'Administration, de l'Assemblée Générale et participent à ses délibérations à titre exclusivement consultatif, sans que leur absence puisse nuire à la validité des délibérations.

Ils expriment leur avis en toute indépendance.

Ils ne peuvent s'immiscer en aucune façon dans la gestion de la Société.

Ils sont convoqués dans les mêmes formes que les Administrateurs.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 22

Le Conseil d'Administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'Actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque Administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Le Président ou le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

DIRECTION GENERALE

Article 23

23-1 - Choix entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale

La Direction Générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration parmi les membres du Conseil ou, en dehors d'eux, qui porte le titre de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration statuant dans les conditions définies par l'article 20 choisit entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale.

Il peut à tout moment modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l'accord du représentant d'une Collectivité Territoriale ou d'un groupement sur cette modification ne pourra intervenir sans une délibération préalable de son Assemblée délibérante approuvant la modification.

Le Conseil d'Administration informera les Actionnaires et les tiers de cette nomination et modification conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l'hypothèse où le Président exerce les fonctions de Directeur Général, les dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la Direction Générale n'est pas assumée par le Président du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration nomme un Directeur Général auquel s'applique la limite d'âge fixée pour les fonctions de Président.

23-2 - Directeur Général

Le Directeur Général peut être choisi parmi les Administrateurs ou non.

Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leur groupement ne peuvent pas être désignés pour la seule fonction de Directeur Général.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général de Société Anonyme ayant leur siège sur le territoire français.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s'il assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées d'Actionnaires ainsi qu'au Conseil d'Administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le Conseil d'Administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué.

23-3 - Directeurs Généraux Délégués

Sur la proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs Directeurs Généraux Délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de Président s'applique aussi aux Directeurs Généraux Délégués. Le ou les Directeurs Généraux Délégués peuvent être choisis parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux. Ils sont révocables à tout moment par le Conseil sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, le ou les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

La rémunération des directeurs généraux délégués est déterminée par le Conseil d'Administration.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux Délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

SIGNATURE SOCIALE

Article 24

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effet de commerce sont signés par l'une des personnes investies de la Direction Générale. Les actes décidés par le Conseil peuvent être également signés par un mandataire spécial du Conseil.

REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX

Article 25

25-1 – Rémunération des Administrateurs

L'Assemblée Générale peut allouer aux Administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette Assemblée détermine. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les Administrateurs est déterminée par le Conseil d'Administration.

Il peut également être allouées par le Conseil d'Administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration et sont soumises aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de Commerce.

Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements exerçant les fonctions de membres du Conseil d'Administration peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers, s'ils y ont été autorisés par une délibération expresse de l'Assemblée qui les a désignés, qui aura déterminé la nature des fonctions exercées et prévu le montant maximum.

Le Conseil peut autoriser sur présentation de justificatifs le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les Administrateurs dans l'intérêt de la SEMIE.

25-2 – Rémunération du Président

Le Conseil d'Administration peut allouer une rémunération au Président.

Si le Président est le représentant d'une Collectivité Territoriale ou d'un groupement, il ne pourra percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'après avoir été autorisé par une délibération expresse de l'Assemblée qui l'aura désigné, et qui en aura prévu le montant maximum.

25-3 – Rémunération des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués

La rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués est déterminée par le Conseil d'Administration.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux Administrateurs autres que ceux investis de la Présidence, de la Direction Générale ou de la Direction Générale Déléguée et ceux liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par le Code de Commerce.

Les représentants des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans l'Administration de la société, accepter de fonctions dans la société telles que celles de membre ou de Président du Conseil d'Administration qu'en vertu d'une délibération de l'Assemblée qui les a désignés.

CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GENERAL OU UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE

Article 26

Toute convention intervenant entre la société et le Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses Administrateurs ou l'un de ses Actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par le Code de Commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués, l'un des Administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, Administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou, d'une façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'Administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le paragraphe premier du présent article est applicable.

Le Président du Conseil d'Administration doit donner son avis aux Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et soumet celles-ci à l'approbation de l'Assemblée Générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'Assemblée, comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mise à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du Conseil d'Administration.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions conclues sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois (3) ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'Assemblée Générale intervenant sur rapport spécial des Commissaires aux Comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.225-40 sont applicables.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux représentants permanents des personnes morales Administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES - DELEGUE SPECIAL INFORMATION

COMMISSAIRES AUX COMPTES – NOMINATION – DUREE DE MANDAT

ARTICLE 27 :

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou par leurs suppléants qui sont désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions de l'article L 225-228 du Code de Commerce et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de Commerce. Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur. En dehors des missions spéciales que leur confère le Code de Commerce, les commissaires aux comptes procèdent à la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par les textes en vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les Actionnaires.

Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en même temps que les intéressés, à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes Assemblées d'Actionnaires. Ils peuvent en outre être convoqués de la même manière à toute autre réunion du Conseil.

Les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sont désignés pour six exercices. Ils sont toujours rééligibles.

Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.

EXPERTISE JUDICIAIRE

Article 28

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au Président du Conseil d'Administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle.

A défaut de réponse ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

DELEGUE SPECIAL

Article 29

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une S.E.M. locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au Conseil d'Administration, d'être représenté auprès de la Société par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la Société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements des collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L 2253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT : INFORMATION

Article 30

Les Délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l'Etat dans le Département du siège social de la Société.

Il en est de même des contrats visés aux articles L 1523-2 à L 1523-4 du Code Général des Collectivités Locales.

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le Représentant de l'Etat dans le Département, dans les conditions prévues par l'article L 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales entraîne une seconde lecture, par le Conseil d'Administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération contestée.

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES

Article 31

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des Actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.

Elle se compose de tous Actionnaires quelque soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.

Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables.

Les Collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les Collectivités Territoriales, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les Assemblées d'Actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou d'Assemblées spéciales. Les Assemblées Extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes modifications des statuts. Les Assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres Assemblées sont des Assemblées Ordinaires.

CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

Article 32

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration.

Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires.

A défaut, elles peuvent l'être par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou, s'agissant d'une Assemblée spéciale, le dixième des actions de la catégorie intéressée.

Les Assemblées d'Actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES

Article 33

Sauf dans le cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration. En son absence, elle est présidée par le Vice-Président du Conseil d'Administration.

A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

PARTICIPATION DU COLLEGE DES CENSEURS AUX REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES

Article 34

Le Collège des Censeurs désigné à l'article 21 des présents statuts est autorisé à assister aux réunions des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.

Le Censeur assiste aux réunions des Assemblées Générales et participe à leurs délibérations à titre exclusivement consultatif, sans que son absence puisse nuire à la validité des délibérations.

Il ne peut s'immiscer en aucune façon dans la gestion de la société.

Il est convoqué dans les mêmes formes que les Actionnaires.

QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Article 35

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social ; parmi les actionnaires présents ou représentés, les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent être représentées au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

La majorité se calcule sur les voix des Actionnaires présents ou représentés ; les votes blancs ou les abstentions sont considérés comme opposés à la délibération.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les Actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Article 36

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les Actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation la moitié et deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et si les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 ; la majorité est déterminée comme pour les Assemblées Ordinaires.

QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE SPECIALE

Article 37

Les Assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les Actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Ces Assemblées statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les Actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

TITRE VI

INVENTAIRE - BENEFICES - RESERVES

EXERCICE SOCIAL

Article 38

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 39 : COMPTES SOCIAUX

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé par l'Administration.

Les documents comptables établis annuellement comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires aux Comptes, au Représentant de l'Etat dans le Département dans les quinze jours de leur adoption en Assemblée Générale Ordinaire.

BENEFICES

Article 40

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L 232-10 du Code de Commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices par décision de l'Assemblée Générale la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions, les sommes non payées à ce titre au cours d'un exercice en l'absence de bénéfice étant reportées sur l'exercice ou les exercices suivants.

Il ne peut y avoir aucune distribution de bénéfice si celle-ci a pour effet de porter l'actif net de la Société à un montant inférieur au capital social augmenté des réserves légales et des réserves qui ne peuvent statutairement être distribuées.

L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'Assemblée Générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opération d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

DISSOLUTION

Article 41 : DISSOLUTION

Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.

LIQUIDATION

Article 42

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur proposition du Directeur Général et du Conseil d'Administration le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination d'un liquidateur met fin aux fonctions des membres de la Direction Générale.

TITRE VIII

CONTESTATION - PUBLICATION

CONTESTATION

Article 43

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de la liquidation soit entre les Actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société.

PUBLICATION

Article 44

Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'expéditions ou d'extraits ou de copies, tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite.

Fait à Niort, le 18 décembre 2012.

En deux originaux

